

La Ley N.º 9635

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas: por qué nació, qué cambió, cómo transformó el impuesto de ventas en IVA y qué reformó en el impuesto sobre la renta.

RA 1

Reconocer la aplicación de la Ley 9635 y el IVA

Indicador

Explica ventajas y desventajas de la Ley 9635

Indicador

Explica en qué consiste el impuesto de renta

Lo que vamos a dominar

- 1 **Finanzas públicas** y el problema del **déficit fiscal**.
- 2 **Historia y fases** de la Ley 9635.
- 3 Sus **cuatro títulos**: IVA, renta, empleo público y regla fiscal.
- 4 **IVA vs. impuesto sobre las ventas**: qué cambió.
- 5 **Beneficios, impactos y oposición** a la reforma.
- 6 **Impuesto sobre la renta**: personas jurídicas, salarios, pensiones, remesas y rentas de capital.

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

RA 1. Reconocer la aplicación de la Ley N.º 9635 para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el Impuesto al Valor Agregado, según la versión vigente.

Indicadores: explica ventajas y desventajas de la ley · distingue persona física y jurídica · explica el impuesto de renta.

¿Por qué importa?

Es la reforma tributaria más importante de las últimas décadas en Costa Rica. Cambió **qué** se grava, **cómo** se declara y **cuánto** paga cada contribuyente. Ninguna persona contable puede ejercer sin conocerla.

Datos de identificación

Ley N.º 9635 · Aprobada el **3 de diciembre de 2018** · Publicada en La Gaceta (Alcance 202) el **4 de diciembre de 2018** · El IVA rige desde el **1 de julio de 2019**.

Finanzas públicas

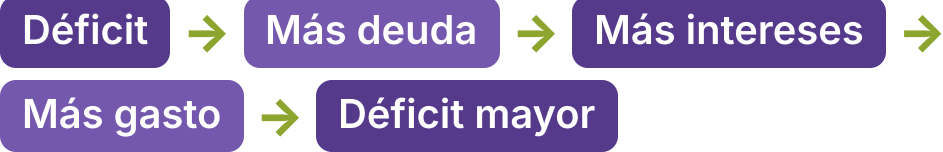
Estudio de cómo el **Estado obtiene ingresos** (principalmente impuestos), cómo los **gasta** (salud, educación, seguridad, infraestructura) y cómo **financia** la diferencia (deuda).

Resultado fiscal

Ingresos del Gobierno – Gastos del Gobierno
Si el resultado es negativo → **DÉFICIT FISCAL**
El déficit se cubre con **deuda**, que genera intereses

Antes de la reforma, el déficit del Gobierno Central rondaba el **6 % del PIB** y la deuda crecía año con año.

El círculo vicioso que buscó romper la ley



Instrumentos para corregir el déficit

Vía	Medida en la Ley 9635
Aumentar ingresos	IVA sobre servicios · reformas a renta
Controlar el gasto	Regla fiscal · cambios al empleo público
Ordenar la gestión	Más control y transparencia tributaria

Línea de tiempo

Fecha	Hecho
Antes de 2018	Rige el Impuesto General sobre las Ventas (Ley 6826): 13 % sobre bienes y pocos servicios.
2018	Discusión legislativa del expediente; huelga nacional (septiembre-diciembre) contra el proyecto.
3-4 dic. 2018	Aprobación y publicación de la Ley 9635 .
1 jul. 2019	Entra en vigor el IVA y las reformas a renta.
1 jul. 2020	La canasta básica pasa de exenta a tarifa del 1 %.

Los cuatro títulos

Título I · IVA

Sustituye el impuesto de ventas por el Impuesto al Valor Agregado.

Título II · Renta

Reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta (rentas de capital, PYMEs, salarios).

Título III · Empleo público

Cambios en incentivos y pluses salariales del sector público.

Título IV · Regla fiscal

Limita el crecimiento del gasto según el nivel de deuda.

Los **transitorios** de la ley establecieron plazos de adaptación, por ejemplo, tarifas graduales para ciertos servicios y la inscripción de nuevos contribuyentes (Transitorio II).

Aspecto	Impuesto sobre las ventas (antes)	IVA (Ley 9635)
Qué grava	Principalmente bienes y una lista cerrada de servicios	Bienes y casi todos los servicios
Servicios profesionales	No gravados	Gravados (contadores, abogados, consultores...)
Crédito fiscal	Limitado	Crédito real: se acredita el IVA de bienes y servicios ligados a la actividad
Tarifas	13 % general	13 % general y reducidas de 4 %, 2 % y 1 %
Servicios digitales del exterior	No gravados	Gravados (plataformas, descargas)

¿Por qué “valor agregado”?

En cada etapa de la cadena el impuesto recae solo sobre el **valor que se agrega**: cada empresa paga la diferencia entre el IVA que **cobra** y el que **pagó**. El consumidor final soporta el impuesto total.

Ejemplo de cadena (13 %)



El Estado recibe $130 + 65 + 65 = \text{₡}260$, igual al 13 % del precio final.

Beneficios y ventajas señalados

- Mayor recaudación para reducir el **déficit**.
- Base tributaria **más amplia y justa** entre bienes y servicios.
- **Crédito fiscal real**: menos impuesto “en cascada” para las empresas.
- Más **control**: comprobantes electrónicos y cruce de información.
- **Regla fiscal**: disciplina en el gasto.

Desventajas y críticas

- Aumento de precios en servicios antes no gravados.
- Carácter **regresivo**: pesa más en hogares de menores ingresos.
- Más **costos administrativos** para pequeños negocios.
- Impacto en salarios y pluses del sector público.

La oposición de 2018

Sindicatos y otros sectores convocaron una **huelga nacional** que duró varias semanas. Sus argumentos: el IVA afecta a quienes menos tienen, el ajuste recaía más en impuestos al consumo que en grandes evasores, y los cambios al empleo público reducían derechos adquiridos.

Impacto sobre otros impuestos

Al ampliarse la base y los comprobantes electrónicos, Hacienda puede **cruzar** el IVA con la renta: si una empresa declara muchas ventas con IVA pero poca utilidad, se activa la fiscalización.

Pensamiento crítico

Para evaluar la ley, compare datos de **déficit y deuda** antes y después, y pregúntese quién soportó el costo del ajuste.

Aspecto	Persona física	Persona jurídica
Qué es	Un ser humano con capacidad legal	Una entidad creada por ley (sociedad, asociación, cooperativa)
Identificación	Cédula de identidad o DIMEX	Cédula jurídica
Responsabilidad	Responde con su patrimonio personal	Responde con el patrimonio de la sociedad
Renta de actividades lucrativas	Tarifa progresiva por tramos	Tarifa general del 30 % o reducida para PYMEs
Ejemplo	Contadora independiente	Comercial Heredia S.A.

¿Por qué importa la distinción?

Cambia la **forma de declarar**, las **tarifas** de renta y la **responsabilidad** frente a las deudas. Ambas, si realizan actividades lucrativas, son contribuyentes de IVA y de renta.

Caso

Ana vende repostería como persona física; luego crea "Dulces Ana S.R.L.". Desde entonces, las ventas, el IVA y la renta pertenecen a la **sociedad**, no a Ana (principio de **entidad**).

Principales rentas gravadas

Tipo de renta	Cómo tributa (resumen)
Personas jurídicas	Tarifa general del 30 % sobre la utilidad; PYMEs con ingresos brutos bajo el límite legal usan tarifas escalonadas.
Personas físicas con actividad lucrativa	Tarifa progresiva por tramos anuales.
Salarios	Retención mensual por tramos (0 % a 25 %) sobre el salario.
Jubilaciones y pensiones	Mismos tramos que los salarios, retenidos por el ente pagador.
Rentas de capital	Intereses, dividendos, alquileres: tarifa general del 15 % (con excepciones).
Ganancias y pérdidas de capital	Venta de bienes con plusvalía: 15 % sobre la ganancia.
Remesas al exterior	Retención a no domiciliados según el tipo de pago.

Renta global vs. cedular

Costa Rica mantiene un sistema **cedular**: cada tipo de renta (actividad, salario, capital) se grava por separado, con su propia tarifa y formulario.

Período fiscal

Desde 2020, el impuesto sobre las utilidades se calcula del **1 de enero al 31 de diciembre** y se declara en los primeros meses del año siguiente.

Los **montos de los tramos** se actualizan cada año por decreto: consulte siempre los vigentes en el sitio de Hacienda.

Rentas de capital inmobiliario (alquileres)

La ley permite rebajar **15 %** de gastos sin necesidad de comprobarlos; el impuesto es **15 %** sobre el resto.

Alquiler mensual de un local: ₡500 000

Renta neta = $500\,000 \times 85\% = ₡425\,000$

Impuesto = $425\,000 \times 15\% = ₡63\,750$

Tasa efectiva: $63\,750 \div 500\,000 = 12,75\%$

Ganancia de capital

Venta de un lote comprado en **₡40 000 000** y vendido en **₡55 000 000** (sin mejoras ni gastos deducibles, caso simplificado).

Ganancia = $55\,000\,000 - 40\,000\,000 = ₡15\,000\,000$

Impuesto = $15\,000\,000 \times 15\% = ₡2\,250\,000$

Declaraciones relacionadas

Las rentas de capital y las ganancias de capital se declaran en **formularios propios** (el programa cita D-125 y D-104-2 en sus versiones vigentes), hoy en la plataforma **TRIBU-CR**.

Errores frecuentes

- Confundir la **Ley 9635** (ley marco) con el **IVA** (uno de sus títulos).
- Decir que el IVA solo grava bienes.
- Pensar que el IVA lo paga la empresa "de su bolsillo": lo traslada al consumidor.
- Confundir **persona física** con **jurídica** al declarar.
- Usar tramos de renta de **otro año**.

Debate

¿Es más justo un impuesto al **consumo** (IVA) o a los **ingresos** (renta)? Argumente con un ejemplo de dos familias con ingresos distintos que compran la misma canasta.

Pista

El IVA es **proporcional al consumo**; la renta, **progresiva** al ingreso. Por eso existen tarifas reducidas y la canasta básica.

Repaso con respuesta

Pregunta	Respuesta
¿Desde cuándo rige el IVA en Costa Rica?	1 de julio de 2019.
¿Qué título de la ley limita el crecimiento del gasto?	Título IV, regla fiscal.
Alquiler de ₡800 000. ¿Impuesto de renta de capital inmobiliario?	$800\,000 \times 85\% \times 15\% =$ ₡102 000
Ganancia de capital de ₡6 000 000. ¿Impuesto?	₡900 000
¿Tarifa general de renta de una sociedad grande?	30 %

Ideas clave

- 1 La Ley 9635 nació para **reducir el déficit.**
- 2 Cuatro títulos: **IVA, renta, empleo público, regla fiscal.**
- 3 El IVA amplió la base a los **servicios** con crédito real.
- 4 Tuvo beneficios fiscales y **fuerte oposición** social.
- 5 Renta **cedular**: cada tipo de renta con su tarifa.

Siguiente tema

Elementos del IVA: hecho generador, contribuyentes, exenciones, no sujeción, tarifas y base imponible.